

סה:רן

עין משפט‏
נר מצוה

ח א מיי פ"ח מה'ל נדרים הלכה ג סמג לאוין רמב תוס'ע י"ד סימן רלב סעי' ו:
ב מיי פ"ו מהלכות שבועות ה' יא תוס'ע י"ד ס' רמב סעי' י:
ג תוס'ע שם סעי' ט:

מוסף רש"י

אין מסדרין לבעל חוב.
מסדרין, שמין להניח לו כרטי חייו, לשון והעריך אותו, לשנא אחריוא שמסדרין, לשון שריר, וחסידין שמעמי' (ב"מ קיב).

תוספות

בשלמא לרב הונא ב'ו'. תרי מיני דלא דמו להדרי לך תנא למתווייה: אלא לר' יוחנן דאמר כבר מת והוי גדר בעות למה לי להריגני. כלומר הייך הך דלקמן וטועא קשה דלא הכא פליגי רבנן ובהך דלקמן לא פליגי ואם כן לריבי טועא ואומר הר"ם דה"פ למה לי למתני מתני למתני הך בנא גפי הך דלקמן דמיירי בגדר טעות והכי נמי בפרק עשרה יוחסין (קדושין דף עז.) דקאמר אלא למד' לרביי ההכשיר זה מכשיר בנחה אבא שאול מרבי אבא לאשמועינן ופירוש אמאי לא תנא האי מילתא דאבא שאול גבי ר"ג ורבי יעושע וכן הems דקאמר מאי קמ"ל יש ממוח מחייבי כריתות תנינא חדא זמנא כלומר וימני הסם מילתא דר"ה וטעמא דלא פליגי רבנן כהך דכעורא וגמלאת שהיא נאה דלא שייך למיגור אטו היכא שאריא נאה בשעת המד וטוב נעשית נאה אכל תנא איכא למיגור אטו מת או עשה תשובה דהוי נולד: שבטא יעני. וימנא כל מאן דמתעני עלי נפיל. תנחיה ומאי פתחה היא בשביל כך לא יתהער וקף כי יעני אין מוטל עליו לפרנסו לימנני ליה גבאי ויפתרנא עם שאר עיני העיר: אינו נופל ליד גבאי תחלה. כלומר מיד שבעני אין גבאלי מפרנסו מיד וטעמא על היחידים לפרנסו: בבחובות אשתחו. ולא אמרי' [דאין פותחין] בפרעון הכמורה דהוי מוכר שער ראשך. מפרש בגמרא: ש"מ מבטלמי משתעבדי לבחובה. ופלגיניה ר"מ ורבנן בפרק האשה שנפלו (כתובות דף פא:) דרבנן סבירי דכמורה גריעה מנבע"מ ולא משתעבדי לה מטלטלי דאפי' מיניה [איהו גובה:] אפי' אתה מוכר שער ראשך ואוכל. כלומר לררך אתה ליתן לה כל אשר לך ואפי' למזומתך אבל ודאי לפרוע

תנא סולה נדרו בדבר. והיינו רישא דשאביה רע. ותנא נדר בטעות דהיינו סופא נדר כעורה והרי היא נאה. והא דלא אמרינן בסיפא גבי כעורה ונעשת נאה"י היינו טעמא משום דאדם רע עשוי לעשות תשובה ועשוי למות הלכך אומדים דעתו דכי אמר שאביה

רע כל זמן שאביה רע קאמר משא"כ באשה כעורה שאין עשויה להיות נאה הלכך לא היה דעתו שהיא מותרת לו לכשתהא נאה. הרשב"א ז"ל. אי נמי אי אמר הכי שאני נושא אשה פלונית שהיא כעורה דקדמני שאביה רע ה"נ דמשמע כל זמן שהיא כעורה אבל הכא כיון דלפלוגית כעורה קאמר לא משמע כמולה נדרו בדבר. ההכס הומיק ר' שמואל צן ההכס הגדול רבי יהודה בר חסדאי ז"ל: **בתנאי** ועוד אמר ר"מ פותחין מן הכסות כסורה. דהע"ג דאסקינן צפ' ארבעה נדרים (לעיל כב.) דלא פתחין ציט צוטה כמדקרות חרצין וכדשמואל דאמר כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא רשע וכדריי נתן דאמר כל הנודר כאלו בנה בנה דהתם שאני דהוו איומים גדולים ואי אפי' על דעת הנהו נדר תצייט לומר כן נמנאל שאין נדרינו יתכין יפה אבל הכי דמני תנא הכא לא חמירי לאינשי כולי האי: **גב' ולימא כל דמיעני לאו עלי נפול**. היכי קתני דפותחין לו שמה יעני ואי אתה יכול לפרנסו וקתני ליה בדהיא מן הכסות בתורה דאלמנא מייחייב בהכי לימא ליה כל דמיעני לאו עלי נפיל שאריה מחויב לפרנסו לצדי מאי דמני לו לפרנסיה צדי כולי עלמא מפרנסנא ליה ורשאי הוא צדק אע"פ שאסר עליו נכסיו שהרי לא יתן צידו אלא ליד גבאי וכיון שאסר ראה גבאי ליתן לאחר הרשות צידו שרי דהוא ליה כי הויא דתנן (לעיל מה.) נותן לאחר משום מתנה והלא מותר צו:

כל הנופל אין נופל לידי גבאי סהלא. אלא שאל מקרוביו ומתפרנס וההיא שעתא קעבר אקרא דכתיבט ומי אחיך עמך: **בתנאי** **פותחין לאדם בכמורה אספו**. שאומרין לו אילו היית יודע שיהא עליך לפרוע כתובתה כלום נדרת אי אמר לאו מתירין אותו: **גב' שמעת מינה מטלטלי משתעבדי לכתובה**. פלוגתא היא דר"מ ורבנן (כתובות פא:.) והא קתני שער ראשך ושער הראש **מטלטלי** הוו. ואמר לו ר"ע דמחייב לזבוי לפרוע כתובתה: הכי קאמר ליה אפי' אתה מוכר שער ראשך ואוכל. היא טורפת כל הקרקעות אפי' לא ישרך לך דבר אלא שתטערך למכור שער ראשך לאכול: **שמעת מינה אין מסדרים לצ"ח**. פלוגתא היא בפרק המקביל (ב"מ קד.) איכא מ"ד דמניחין לו מטה ומפך וכלי אומנותו וזמון י"ב חדש דגמר מיכה מיכה מערכין ואיכא מ"ד אין מסדרין ומדמתן הכא אפי' אתה מוכר שער ראשך ש"מ דאין מסדרין: **לומר שאין מקריעים שער כסופה**. כלומר אין ה"ג דמסדרים מיהו ה"ק ליה אפי' אתה עושה לפניס משורת הדין ואיך רואה בסקדור לא תחשוב להפטר דלעולם אין קורעין כתובתה כדי שאס ימנא לך לאחר מכן תחזור ותגבה דנהי דתנן בערכין) נתן סלע והעשיר אין לו עליו כלום וסדור מערכין גמרי' ליה ה"מ לענין סדור אבל לענין השג יד לא: רמדאמרי' הכא שמעת מינה מטלטלי משתעבדי לכתובה לעולם וכשהיא גובה אינה גובה אלא ע"י מיתה וגרושין הלכך לא סמכה דעתה אלא על הקרקע ומש"ה לרבנן הורע כחה של כתובה מחוב דעלמא אע"ג דמטלטלי דיתמי לבע"ח לא משתעבדי כי היכי דגבו מיניה אפי' מגלימא דעל כתפיה והכי מוכחא שמעתא דחבילה בדפרק האומר דקדושין (דף סה:) ולר"מ^[מ] עדיפא טפי כתובה מצעל חוב דעלמא דנהי דמטלטלי דיתמי לצע"ח לא משתעבדי לכתובה משתעבדי:

לכתובה. פלוגתא היא דר"מ ורבנן (כתובות פא:.) והא קתני שער ראשך ושער הראש **מטלטלי** הוו. ואמר לו ר"ע דמחייב לזבוי לפרוע כתובתה: הכי קאמר ליה אפי' אתה מוכר שער ראשך ואוכל. היא טורפת כל הקרקעות אפי' לא ישרך לך דבר אלא שתטערך למכור שער ראשך לאכול: **שמעת מינה אין מסדרים לצ"ח**. פלוגתא היא בפרק המקביל (ב"מ קד.) איכא מ"ד דמניחין לו מטה ומפך וכלי אומנותו וזמון י"ב חדש דגמר מיכה מיכה מערכין ואיכא מ"ד אין מסדרין ומדמתן הכא אפי' אתה מוכר שער ראשך ש"מ דאין מסדרין: **לומר שאין מקריעים שער כסופה**. כלומר אין ה"ג דמסדרים מיהו ה"ק ליה אפי' אתה עושה לפניס משורת הדין ואיך רואה בסקדור לא תחשוב להפטר דלעולם אין קורעין כתובתה כדי שאס ימנא לך לאחר מכן תחזור ותגבה דנהי דתנן בערכין) נתן סלע והעשיר אין לו עליו כלום וסדור מערכין גמרי' ליה ה"מ לענין סדור אבל לענין השג יד לא: רמדאמרי' הכא שמעת מינה מטלטלי משתעבדי לכתובה לעולם וכשהיא גובה אינה גובה אלא ע"י מיתה וגרושין הלכך לא סמכה דעתה אלא על הקרקע ומש"ה לרבנן הורע כחה של כתובה מחוב דעלמא אע"ג דמטלטלי דיתמי לבע"ח לא משתעבדי כי היכי דגבו מיניה אפי' מגלימא דעל כתפיה והכי מוכחא שמעתא דחבילה בדפרק האומר דקדושין (דף סה:) ולר"מ^[מ] עדיפא טפי כתובה מצעל חוב דעלמא דנהי דמטלטלי דיתמי לצע"ח לא משתעבדי לכתובה משתעבדי:

טעות: תרי זימני נדר בעות ל"ל. אי למתסם כרבנן בלנא"ה יחיד וריבם הלכה כריבם ועוד דאפי' ר"מ מודה ביהך דלקמן דהכא גזר ר"מ מת ככר אטו מת אח"כ אבל לקמן לא שייך למגור היתה לבנה אטו נעשית לבנה אח"כ דמילתא דלא שכיחה היא: בתנאי' שהיית עובר על לא תקום ולא תשור. כגון שגזר שלא להשאל כליו לשכניו על שאלה השאלו לו

רבי אליעזר פרק תשיעי נדרים

מסיב רבי אנא וכו' והרי היא נאה: **אלא שהנדר בטעות**. מעיקרא ולא הוי נדר: **בשלמא לרב הונא**. תנא רישא תולה (ו) נדר בדבר וסיפא תנא תולה נדר בטעות דאינו נדר: **אלא לרבי יוחנן כו': בתנאי' על לא תקום ולא פטור**. שאס בקשת ממנו כלי ולא השאילך והדרתו הנאתך או שעשה לך דבר

שלא כהוגן ומתוך שנאה הדרתו והתורה אמרה לא תשנא את אחיך בלבבך (ו) התורה הוסיקתו לפרנסו ולאזיכרו ולהסיומו: **שמה יעני ואי אסא יכול לפרנסו**. מחמת נדריך: **ואס אמר אינו הייתי יודע**. בשעת הנדר בכל אזהרות הללו לא הייתי נודר: **גב' וימא כל דמיעני**. אמאי פותח לו שמה יעני לימא ליה מדיר לאו כל דמיעני נפול עלי לפרנסו ימנו לו גבאי לפרנסו ומאי דמטי לדידי למיהב לפרנסתו (ו) **צדיי כ"ע מפרנסנא ליה**. ואמאי מחזק אני לפרנסו טפי משאר עלמא: **הא לא מזי טעון דכל הנופל**. בעניות אינו נופל לידי גבאי תחילה אלא קרובים מתגלגלין עמו: **בתנאי' אסא מוכר שער ראשך**. מפרש בגמרא: **ואמר**. הצעל אינו הייתי יודע כו': **גב' ש"מ**. מדקאמר ח' מלות זוז הניח לנו אנא ראוה ליטול מאתים ש"מ דמטלטלי משתעבדי לכתובה והא קי"ל (כתובות פא:) דלא משתעבדי: **אמר אציי**. ה"ק קרקע שזה ח' מלות זוז כו': **והא קתני אפי' אסא מוכר שער ראשך**. ומשמע דקאמר אפי' אין לך להשלים כתובה אלא משער ראשך זקוק אתה למוכרו ולהשלים לה: **ושער ראשו מטלטלי הוא**. דכל העומד ליגזוז כגזוז דמי: **ה"ק**. ר"ע אפי' אין לך מה לאכול אא"כ תמכור שער ראשך זקוק אתה ליתן לה כל הקרקע שיש לך: **ש"מ אין** (ס) **מסדרין לצעל חוב**. כלומר דהכל גובין ממנו ונותנין לצעל חובו מדקאמר ליה ר"ע אתה מוכר שער ראשך ותאכל והא קי"ל כגוס' ערכין (דף גכ:)

ובצ"מ (דף קד.) דמניחין לו כלי תשמישו ומטה ומפך ושולחן וזמון ל' יום: ^ו הכי קאמר ליה אפי' אתה נותן לה כל אשר לך שאין לך לאכול אלא שער ראשך אין קורעין לה כתובה עד שתפרע לה הכל משלם. ואית דאמרי אין מסדרין לצעל חוב אין עושין לו סדר של חיות שאין מניחין לו מה שסדרו כחמים כדאמרין התם שמניחין לו כלי תשמישו ומטה וכו': מתנאי'

טעות: תרי זימני נדר בעות ל"ל. אי למתסם כרבנן בלנא"ה יחיד וריבם הלכה כריבם ועוד דאפי' ר"מ מודה ביהך דלקמן דהכא גזר ר"מ מת ככר אטו מת אח"כ אבל לקמן לא שייך למגור היתה לבנה אטו נעשית לבנה אח"כ דמילתא דלא שכיחה היא: בתנאי' שהיית עובר על לא תקום ולא תשור. כגון שגזר שלא להשאל כליו לשכניו על שאלה השאלו לו שכיחה היא: בתנאי' שהיית עובר על לא תקום ולא תשור. כגון שגזר שלא להשאל כליו לשכניו על שאלה השאלו לו
כ"ע מפרנסנא ליה. כלומר בשביל זה לא הייתי נוגע מלהדירו כי הייתי טוןן לכס דקדא ליד גבאין אחרים ומה שאני טוןן יתעוהו לאחרים ויפרנסוהו ממה שאחרים טנטינס: אינו נופל לירי גבאי תחילה. אלא כשהעני אדם מוטל על הקרובים תחלה לפרנסו אס אין סופק ציד הקרובים אז יפרנסוהו: בתנאי' פותחין לו בבחובות אשתחו. בפרעון כתובה אס נדר לגרשה: גב' ש"מ מבטלמי משתעבדי לבחובה. ופלגיניה ר"מ ורבנן בפרק האשה שנפלו (כתובות דף פא:) דרבנן אמרי כתובה גריעא מנ"מ ואפי' מינה לא גבאי מטלטלי והכא קתני דגובה מד' מלות דיגין: ושער ראשו מבטלמי. הוא. בעומד ליגזוז וממני' סתמא קתני אפי' בעומד ליגז: אפי' אתה מוכר שער ראשך. דאמר: **לומר שער ראשך** וכו'.

טעות: תרי זימני נדר בעות ל"ל. אי למתסם כרבנן בלנא"ה יחיד וריבם הלכה כריבם ועוד דאפי' ר"מ מודה ביהך דלקמן דהכא גזר ר"מ מת ככר אטו מת אח"כ אבל לקמן לא שייך למגור היתה לבנה אטו נעשית לבנה אח"כ דמילתא דלא שכיחה היא: בתנאי' שהיית עובר על לא תקום ולא תשור. כגון שגזר שלא להשאל כליו לשכניו על שאלה השאלו לו
כ"ע מפרנסנא ליה. כלומר בשביל זה לא הייתי נוגע מלהדירו כי הייתי טוןן לכס דקדא ליד גבאין אחרים ומה שאני טוןן יתעוהו לאחרים ויפרנסוהו ממה שאחרים טנטינס: אינו נופל לירי גבאי תחילה. אלא כשהעני אדם מוטל על הקרובים תחלה לפרנסו אס אין סופק ציד הקרובים אז יפרנסוהו: בתנאי' פותחין לו בבחובות אשתחו. בפרעון כתובה אס נדר לגרשה: גב' ש"מ מבטלמי משתעבדי לבחובה. ופלגיניה ר"מ ורבנן בפרק האשה שנפלו (כתובות דף פא:) דרבנן אמרי כתובה גריעא מנ"מ ואפי' מינה לא גבאי מטלטלי והכא קתני דגובה מד' מלות דיגין: ושער ראשו מבטלמי. הוא. בעומד ליגזוז וממני' סתמא קתני אפי' בעומד ליגז: אפי' אתה מוכר שער ראשך. דאמר: **לומר שער ראשך** וכו'.

מסורת הש"ם

א) [לקמן סו.] ב) [ג'ל שמה יעני כך הני' נהגשו שבטמטיות ובהרין ובהרל"ש.] א) [בהרל"ש בפקדיו איתא רב חנא.] ד) [ג'ל לרבה כ"א בהרל"ש.] ס) [ב"מ קיד.] ו) [שיך לעמוד בנא.] א) כס"א טקף: דליהו תולה נדרו בדבר כל זמן שהיא כעורה ולכשתהיה נאה היא מותר בה כדאמרי' באמר שאביה רע ואלדריה אמרי' דכסא"ג אסור דקדמני לא מפני שהיא כעורה ונעשית נאה, ח) [משלי יב, ט] [ויקרא כג, י] שייך לקמן דף סו ע"א, ט) [דף ו: נתן סלע והעשיר אטו טען כלום, ט] [ע"י מוס' כתובות פא: ד"ה ר"מ וכתוס' יצימות גט. ד"ה כתב,]

תורה אור השלם

- לא תקם ולא תטר אף בני עמך ואֱהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כַּמִּוֶּלְךָ אָנֹכִי׃ ויקרא יט יח
- לא תשנא את אֹדְךָ בַּלְבָבְךָ הַדּוֹכַח תּוֹכִיחֵהוּ אֵת עֲמִיתְּךָ וְלֹא תִשָּׂא עֲלֵיו חֲסָדָּה׃ ויקרא יט יז
- אֵל תִּקַּח מֵאוֹתוֹ גֶּזֶף וְתִרְבִּית וְרֵאשִׁית מֵאֲלֻדֶּיךָ וְיָדוּ אֲדוֹךְ עִמָּךְ׃ ויקרא כה לו

הגהות הב"ח

(א) גב' שמעת מינה (אין מסדרין) תלמי' זי"ב סי'א אין משיירין: (ב) רש"י ד"ה בשמח וכו' תולה נדרו בדבר וסיפא תנא נדר בטעות בל"ל ומיתת תולה נתקח והד"א עס ד"ה אלא: (ג) ד"ה על ד"ה אלו בלבבן הס"ד ואמ"כ מ"ה שהוא עני המורה הוסיקתך לפרנסו ולהחייבו והלחיימו ושמא יעני בל"ל והד"א: (ד) ד"ה וימנא וד"ה צדיי כ"ע דה"א: (ה) ד"ה ש"מ אין משיירין לבע"ח:

גליון הש"ם

ר"ג ד"ה שפעת מינה ב'ו' זמון שנים עשר חדש. וזמון שלשים יום וכתוב שנים עשר חדש בל"ל:

פירוש הרא"ש

בשלמא רב הונא. דאמר תולה נדרו דה"א תנא תולה נדרו בדבר ותנא נדרו בטעות דמיני עיניי מינה רישא אשמועינן דלא הוי כעול משום דמולה נדרו דה"א ופותחין בו ומתירו חסס וסיפא נדר בטעות ואפילו התרה לא בעי: אלא לר' יוחנן. דאמר וכובר מת ור"מ אוסר ורבנן שני משום דהוי נדר

טעות: תרי זימני נדר בעות ל"ל. אי למתסם כרבנן בלנא"ה יחיד וריבם הלכה כריבם ועוד דאפי' ר"מ מודה ביהך דלקמן דהכא גזר ר"מ מת ככר אטו מת אח"כ אבל לקמן לא שייך למגור היתה לבנה אטו נעשית לבנה אח"כ דמילתא דלא שכיחה היא: בתנאי' שהיית עובר על לא תקום ולא תשור. כגון שגזר שלא להשאל כליו לשכניו על שאלה השאלו לו